MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

# Direito do Consumidor

Relação de consumo, fato e vício do produto e do serviço, prazos, oferta e publicidade, práticas e cláusulas abusivas, bancos de dados, superendividamento e tutela coletiva.

**2** questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

# Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Consumidor costumam girar em torno de três pontos: diferença entre fato e vício (e seus prazos), direito de arrependimento e práticas abusivas. Com as súmulas do STJ listadas aqui, você cobre a maior parte do que cai.

| 2 | 1 | 30/90 | 8 |
|---|---|---|---|
| questões por prova | a meta mínima de acertos | dias: prazos de reclamação por vício | seções com tabelas e exemplos |

## O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito do Consumidor na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

**LEI SECA**
O dispositivo exato que você precisa ler.

**COMO CAI**
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

**ATENÇÃO**
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

**PARA MEMORIZAR**
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

## Sumário

1 Relação de consumo
2 Direitos básicos e inversão do ônus
3 Fato do produto e do serviço
4 Vício do produto e do serviço
5 Oferta, publicidade e práticas abusivas
6 Proteção contratual e superendividamento
7 Cobrança, bancos de dados e tutela em juízo
8 Súmulas, pegadinhas e revisão final

# 1 Relação de consumo

- **Consumidor (art. 2º):** toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como **destinatário final**. O STJ adota o **finalismo mitigado**: também é consumidor quem usa o produto em sua atividade, se demonstrada **vulnerabilidade** técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor.
- **Consumidores por equiparação:** a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único); todas as **vítimas do evento** danoso (art. 17, o *bystander*); e

todas as pessoas, determináveis ou não, **expostas às práticas comerciais** e contratuais (art. 29).

- **Fornecedor (art. 3º):** toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Exige **habitualidade**.
- **Serviço (art. 3º, § 2º):** qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante **remuneração**, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. A remuneração pode ser indireta (estacionamento "gratuito" de shopping).

| Aplica-se o CDC | Não se aplica o CDC |
|---|---|
| Instituições financeiras (Súmula 297 do STJ); planos de saúde, salvo os de **autogestão** (Súmula 608); entidades de previdência complementar **abertas** (Súmula 563); transporte aéreo, quanto aos danos morais; serviços públicos remunerados por tarifa. | Relações trabalhistas; contratos de locação de imóvel urbano (Lei 8.245/91); entidades de previdência complementar **fechadas**; serviços públicos custeados por tributos; condomínio e condôminos; contrato de crédito educativo (FIES). |

**ATENÇÃO**

No **transporte aéreo internacional**, os danos **materiais** por extravio de bagagem seguem as Convenções de Varsóvia e Montreal, que prevalecem sobre o CDC (STF, Tema 210). Já os danos **morais** seguem o CDC.

## 2 Direitos básicos e inversão do ônus

São direitos básicos do consumidor (art. 6º), entre outros:

- proteção da vida, saúde e segurança contra riscos de produtos e serviços perigosos ou nocivos;
- informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos e preço;
- proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e contra práticas e cláusulas abusivas;
- modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou sua **revisão** em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O CDC adota a **teoria da base objetiva**: não exige imprevisibilidade;
- efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
- garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento do superendividamento, preservado o **mínimo existencial** (incluído pela Lei 14.181/2021).

### Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII)

É direito básico a facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for **verossímil** a alegação **ou** quando ele for **hipossuficiente**. É inversão **ope judicis** (depende de decisão judicial). Para o STJ, é **regra de instrução**: deve ser determinada preferencialmente no saneamento, para que o fornecedor tenha oportunidade de produzir a prova.

Há também inversões **ope legis** (automáticas, por força da lei): a prova da veracidade da publicidade cabe a quem a patrocina (art. 38), e nos casos de fato do produto o fornecedor só se exime se provar as excludentes (arts. 12, § 3º, e 14, § 3º).

# 3 Fato do produto e do serviço

> **Fato** é o **acidente de consumo**: o defeito causa dano à saúde, à segurança ou ao patrimônio do consumidor, para além do próprio produto. Exemplo: o celular que explode e queima o usuário.

- **Responsabilidade objetiva:** o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos (art. 12). O fornecedor de serviços também responde objetivamente (art. 14).
- **Comerciante (art. 13):** responde de forma **subsidiária** pelo fato do produto, apenas quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante; ou quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Quem paga tem direito de regresso.
- **Excludentes (arts. 12, § 3º, e 14, § 3º):** o fornecedor só não é responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto ou prestado o serviço, o **defeito inexiste**; ou a **culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro**. O caso fortuito **interno** (ligado à atividade) não exclui a responsabilidade.
- **Profissionais liberais (art. 14, § 4º):** a responsabilidade pessoal é apurada mediante verificação de **culpa** (subjetiva). A exceção vale para o profissional, não para a pessoa jurídica que presta o serviço.
- O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado (art. 12, § 2º).

### Prazo (art. 27)

Prescreve em **5 anos** a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem a partir do **conhecimento do dano e de sua autoria**.

> **PARA MEMORIZAR**
> **Fato** = acidente, dano além do produto, prazo **prescricional de 5 anos**, comerciante **subsidiário**. **Vício** = problema no próprio produto, prazo **decadencial de 30 ou 90 dias**, todos **solidários**.

# 4 Vício do produto e do serviço

> **Vício** é o problema de qualidade ou quantidade que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminui o valor. O dano fica no próprio produto. Exemplo: a geladeira que não gela.

- **Responsabilidade solidária** de todos os fornecedores da cadeia, inclusive o comerciante (art. 18).
- Não sendo o vício sanado no prazo máximo de **30 dias**, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha (art. 18, § 1º): a **substituição** do produto por outro da mesma espécie; a **restituição imediata** da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos; ou o **abatimento proporcional** do preço.
- As partes podem convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias, que não pode ser inferior a **7** nem superior a **180 dias** (§ 2º).
- O consumidor pode fazer uso **imediato** das alternativas, sem esperar os 30 dias, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou as características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de **produto essencial** (§ 3º).

- No **vício do serviço** (art. 20), o consumidor pode exigir a reexecução dos serviços, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço.

### Prazos decadenciais para reclamar (art. 26)

| Produto ou serviço | Prazo |
|---|---|
| **Não durável** (alimentos, por exemplo) | **30 dias** |
| **Durável** (eletrodomésticos, veículos, imóveis) | **90 dias** |

- **Vício aparente** ou de fácil constatação: o prazo começa na **entrega efetiva** do produto ou no término da execução do serviço.
- **Vício oculto**: o prazo começa no momento em que ficar **evidenciado** o defeito.
- **Obstam a decadência:** a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, até a resposta negativa correspondente, transmitida de forma inequívoca; e a instauração de inquérito civil, até seu encerramento (§ 2º).
- A **garantia contratual** é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito (art. 50). O prazo da garantia legal começa a correr depois de esgotada a contratual, segundo o STJ.

> **COMO CAI**
>
> Tânia comprou uma televisão que apresentou defeito oculto 8 meses depois. **Ela ainda pode reclamar?**
>
> Sim. Por ser vício oculto, o prazo de 90 dias (produto durável) começa quando o defeito se evidencia. O STJ considera, nesse caso, o critério da vida útil do produto.

## 5 Oferta, publicidade e práticas abusivas

### Oferta

- Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio, **obriga o fornecedor** que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30).
- Se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, o consumidor pode, alternativamente e à sua livre escolha (art. 35): exigir o **cumprimento forçado** da obrigação; aceitar outro produto ou prestação de serviço **equivalente**; ou **rescindir** o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada e a perdas e danos.
- O fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34).

### Publicidade (arts. 36 a 38)

| Espécie | Conceito |
|---|---|
| **Enganosa** | Inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer modo, mesmo por **omissão**, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. |
| **Abusiva** | Discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da **criança**, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. |

A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal (**identificação**, art. 36). O ônus da prova da veracidade e correção da informação cabe a quem a patrocina (art. 38).

### Práticas abusivas (art. 39, rol exemplificativo)

- Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro (**venda casada**), bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
- Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque.
- Enviar ou entregar ao consumidor, **sem solicitação prévia**, qualquer produto ou serviço. Os serviços prestados e os produtos remetidos sem solicitação equiparam-se às **amostras grátis**, inexistindo obrigação de pagamento (parágrafo único).
- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.
- Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. O orçamento tem validade de **10 dias**, salvo estipulação em contrário (art. 40).
- Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática comercial abusiva, sujeita a indenização por dano moral (Súmula 532 do STJ).

## 6 Proteção contratual e superendividamento

- **Direito de arrependimento (art. 49):** o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de **7 dias** a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer **fora do estabelecimento comercial** (telefone, internet, a domicílio). Os valores pagos são devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Não precisa justificar.
- As cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47).
- **Cláusulas abusivas (art. 51):** são **nulas de pleno direito**. Exemplos: as que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios; subtraiam ao consumidor a opção de reembolso; transfiram responsabilidades a terceiros; estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; determinem a utilização compulsória de arbitragem. A nulidade de uma cláusula não invalida o contrato, salvo quando sua ausência gerar ônus excessivo a qualquer das partes (§ 2º).
- **Contratos de crédito (art. 52):** as multas de mora não podem ser superiores a **2%** do valor da prestação. É assegurada a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante **redução proporcional dos juros** e demais acréscimos.

- **Contrato de adesão (art. 54):** redigido em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao **corpo 12**. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com **destaque**.
- É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ).

### Superendividamento (Lei 14.181/2021)

- Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor **pessoa natural, de boa-fé**, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu **mínimo existencial** (art. 54-A, § 1º).
- São vedados, na oferta de crédito, entre outros: indicar que a operação pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito; ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e riscos; assediar ou pressionar o consumidor, principalmente se idoso, analfabeto ou doente (art. 54-C).
- **Processo de repactuação (arts. 104-A a 104-C):** a requerimento do consumidor, o juiz pode instaurar processo com **audiência conciliatória** com todos os credores, em que o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento com prazo máximo de **5 anos**, preservado o mínimo existencial. O credor que não comparece injustificadamente sofre a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora.
- Não se aplica às dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé, nem às de produtos e serviços de luxo de alto valor, nem aos créditos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

## 7 Cobrança, bancos de dados e tutela em juízo

### Cobrança de dívidas (art. 42)

- Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
- O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à **repetição do indébito**, por valor igual ao **dobro** do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, **salvo hipótese de engano justificável** (parágrafo único). O STJ entende que a devolução em dobro independe da natureza do elemento volitivo: basta que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608).
- A repetição em dobro exige que o consumidor tenha efetivamente **pago** o valor indevido.

### Bancos de dados e cadastros (art. 43)

- A abertura de cadastro deve ser **comunicada por escrito** ao consumidor, quando não solicitada por ele (§ 2º). Cabe ao **órgão mantenedor** do cadastro a notificação prévia (Súmula 359 do STJ), sendo dispensado o aviso de recebimento (Súmula 404).
- Os cadastros não podem conter informações negativas referentes a período superior a **5 anos** (§ 1º), independentemente do prazo prescricional da execução (Súmula 323 do STJ).
- O consumidor pode exigir a correção dos dados inexatos, e o arquivista tem **5 dias úteis** para comunicar a alteração aos destinatários das informações incorretas (§ 3º).
- Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito **não cabe indenização por dano moral** quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).
- Após o pagamento integral do débito, cabe ao credor providenciar a exclusão do registro em **5 dias úteis** (Súmula 548 do STJ).

## Defesa do consumidor em juízo

- A ação de responsabilidade civil do fornecedor pode ser proposta no **domicílio do autor** (art. 101, I). A cláusula de eleição de foro em prejuízo do consumidor pode ser declarada nula de ofício.
- É **vedada a denunciação da lide** nas ações de responsabilidade pelo fato do produto (art. 88). O STJ estende a vedação ao fato do serviço.
- **Desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º):** pode ser desconsiderada sempre que a personalidade for, de alguma forma, **obstáculo ao ressarcimento** de prejuízos causados aos consumidores (**teoria menor**).
- **Legitimados para a ação coletiva (art. 82):** o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e o DF; as entidades e órgãos da administração pública destinados à defesa do consumidor; as associações constituídas há pelo menos **1 ano**, dispensado esse requisito pelo juiz quando houver manifesto interesse social.

| Direito | Coisa julgada (art. 103) |
|---|---|
| **Difusos** | *Erga omnes*, salvo se o pedido for julgado improcedente por **insuficiência de provas**, hipótese em que qualquer legitimado pode propor nova ação com prova nova. |
| **Coletivos** | *Ultra partes*, limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas. |
| **Individuais homogêneos** | *Erga omnes*, apenas no caso de **procedência**, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. |

Em nenhum caso a improcedência da ação coletiva prejudica as ações individuais de quem não interveio no processo como litisconsorte.

# 8 Súmulas, pegadinhas e revisão final

## Súmulas do STJ que mais caem

| Súmula | Conteúdo |
|---|---|
| 297 | O CDC é aplicável às instituições financeiras. |
| 479 | As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por **fortuito interno** relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. |
| 608 | Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. |
| 563 | O CDC é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. |
| 302 | É abusiva a cláusula de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. |
| 532 | Constitui prática abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. |
| 359 e 404 | Cabe ao órgão mantenedor do cadastro notificar o devedor antes da inscrição; é dispensável o aviso de recebimento. |
| 385 | Da anotação irregular não cabe dano moral quando preexistente legítima inscrição. |
| 595 | As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno em razão de curso não reconhecido pelo MEC. |

## As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Trocar o prazo do fato (5 anos, prescricional) com o do vício (30/90 dias, decadencial).
2. Dizer que o comerciante responde solidariamente pelo fato do produto. Responde subsidiariamente.
3. Aplicar responsabilidade objetiva ao profissional liberal pessoalmente.
4. Contar o prazo do vício oculto a partir da entrega.
5. Dizer que a inversão do ônus do art. 6º, VIII, é automática. Depende do juiz.
6. Exigir verossimilhança **e** hipossuficiência. Basta uma delas.
7. Aplicar o direito de arrependimento a compras feitas na loja física.
8. Exigir pagamento por produto enviado sem solicitação.
9. Admitir multa de mora acima de 2% em contrato de crédito ao consumidor.
10. Admitir denunciação da lide em ação por fato do produto.

## Tabela de prazos e números

| Regra | Prazo ou número | Fonte |
|---|---|---|
| Reparação por fato do produto ou serviço | **5 anos** | art. 27 |
| Reclamação por vício: não durável · durável | **30 · 90 dias** | art. 26 |
| Prazo para sanar o vício · convencionado | **30 · 7 a 180 dias** | art. 18 |
| Validade do orçamento | **10 dias** | art. 40 |
| Direito de arrependimento | **7 dias** | art. 49 |
| Multa de mora em contratos de crédito | **2%** | art. 52, § 1º |
| Fonte mínima no contrato de adesão | **corpo 12** | art. 54, § 3º |
| Plano de repactuação do superendividado | **até 5 anos** | art. 104-A |
| Informações negativas em cadastro | **5 anos** | art. 43, § 1º |
| Exclusão do registro após pagamento · correção de dados | **5 dias úteis** | Súmula 548 e art. 43, § 3º |
| Associação para ação coletiva | **1 ano** | art. 82, IV |

**LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA**

CDC: arts. 2º a 7º, 12 a 28, 30 a 54-G, 81 a 104-C.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e alterações, incluindo a Lei 14.181/2021 (superendividamento), e nas súmulas e na jurisprudência do STJ citadas no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.